

Nr. 128 Kommissarische Besprechung im Reichsinnenministerium vom 18. August 1936, 11 Uhr

R 2/25045, Bl. 138–140 Niederschrift des RIM, Umdruck¹

Anwesend: StS Stuckart (Vorsitz); MR Wöllke; ORR Zindel (RIM); MR Schwandt, Gossel (RFM); zwei Sachbearbeiter.

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

[DURCHFÜHRUNG DES GESETZES ÜBER DEN AUSGLEICH BÜRGERLICH-RECHTLICHER ANSPRÜCHE VOM 13. DEZEMBER 1934²]

Staatssekretär Dr. Stuckart eröffnet die Sitzung um 11 Uhr und stellt zur Verhandlung:

I. die Anwendbarkeit des A[usgleichs]G[esetzes] auf vor Mitte 1932 liegende Schadensfälle und auf sogen. Boykottfälle. Er verliest das Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern vom 26. 5. 1936 in Sachen F[...] ./.. L[...]³ an den Stellvertreter des Führers und dessen Antwort vom 23. 7. 1936⁴. ORR Dr. Zindel trägt seine Auffassung hierzu vor, die im wesentlichen von Staatssekretär Dr. Stuckart gebilligt wird und aus anliegender Abschrift ersichtlich ist⁵.

Min[isterial]Rat Dr. Schwandt (R[eichs]Fin[anz]Min[isterium]) hält es für erwünscht, für die Anwendbarkeit des Ausgleichsgesetzes an der Mitte des Jahres 1932 grundsätzlich festzuhalten, da man sonst ins Uferlose gerate. Der Vorschlag des Stellvertreters des Führers gehe seines Erachtens beträchtlich über den ursprünglichen Rahmen des Ausgleichsgesetzes⁶ hinaus. Bei der Bewertung der einzelnen Fälle einen Unterschied zwischen Klägern und Beklagten zu machen, scheine ihm nicht billig.

Im Endergebnis wurde folgendes festgestellt:

a) Anwendung des A.G. in weiter zurückliegenden Schadensfällen:

Die Frage, in welchen zeitlich vor der Machtergreifung weiter zurückliegenden Schadensfällen das A.G. noch Anwendung finden soll, ist in erster Linie auf eine strenge Prüfung in der Richtung abzustellen, ob der Schadensersatzanspruch aus einem Konflikt erwächst, bei dem das Verhalten des

¹ Dem RFM am 16. 9. 1936 übersandt; auch in: R 2/11905, unfol.

² RGBl. I S. 1235. Zum Zustandekommen des Gesetzes, seinen Intentionen und den Schwierigkeiten der Durchführung s. ARH II/1, Nrr. 42, 64 P. 7, 68, 120, 131, 150; II/2, Nr. 221.

³ Auslassungen durch den Bearbeiter. Es handelte sich um den Fall eines Altparteigenossen, der bei einer Wirtshausschlägerei mit polit. Andersdenkenden im Jahre 1931 zu Schaden gekommen war.

⁴ Beide Schreiben nicht ermittelt.

⁵ Vorlage Zindels an StS Stuckart, 11. 8. 1936; R 2/25045, Bl. 141–144.; R 2/11905. Auf die vor Mitte 1932 liegenden Fälle (diese Zeitgrenze wurde ohne ausdrückl. Gesetzesvorschrift wegen des notwendigen ursächl. Zusammenhangs mit der Machtergreifung beachtet) empfahl Zindel das Ausgleichsverfahren nur dann anzuwenden, wenn ein „alter Kämpfer“ Beklagter war und bei Zulassung des ordentl. Rechtswegs Schadenersatz hätte leisten müssen: Ziehe man nur diese Fälle vor das AusgleichsG, „so wird immerhin bei einem Teil derselben die Versagung eines Ausgleichs [an den Kläger] verantwortet werden können (insbesondere früheren Staatsgegnern gegenüber!)“. Sei ein alter Kämpfer dagegen Kläger, fordere er also Schadenersatz, so könne er seine Ansprüche vor Gericht vertreten. Als „Boykott“ wurde hier die politisch motivierte wirtschaftl. Schädigung von Altparteigenossen vor 1933 verstanden. Zindel hielt in diesen Fällen das Ausgleichsverfahren nur dann angebracht, wenn eine unerlaubte Handlung vorlag, die als solche einen bürgerl.-rechtl. Anspruch begründete, und darüberhinaus der Schaden aus dieser Handlung eine anderweitige längerfristige Schädigung nach sich zog (z. B. ein Wirt, dem die Scheiben mehrmals eingeschlagen wurden und dem deshalb die Gäste wegblieben: Glasschaden plus Schaden durch Verdienstausschlag bzw. entgangenen Gewinn). „Reine Boykottfälle“ ohne Nachweis einer unerlaubten Handlung sollten nicht ausgleichsfähig sein.

⁶ Vgl. ARH II/1.Nr. 42.

Klägers oder des Beklagten als bedeutungsvoll für die Machterringung der NSDAP anzusehen ist und bei Nichtanwendung des A.G. eine wesentliche Härte entstehen würde.

Da dieser Zusammenhang mit der Machterringung, je weiter ein Fall zurückliegt, desto seltener wird bejaht werden können, ergibt sich dann ganz von selber, daß Fälle, die vor der zweiten Hälfte des Jahres 1932 liegen, zwar grundsätzlich auch noch unter das A.G. fallen, tatsächlich aber obiger Prüfung nur ganz ausnahmsweise werden standhalten können. In dieser Form kann also dem Wunsche des Stellvertreters des Führers entgegengekommen werden, ohne daß sich unsere Praxis wesentlich ändert und ohne daß mit einer Praxisänderung unvermeidliche Unbilligkeiten entstehen. Es bestehen keine Bedenken, wenn die interne Praxis des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern innerhalb dieses Rahmens den Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Machterringung etwas weitherziger bejaht, soweit es sich darum handelt, alte Parteigenossen vor Forderungen politischer Gegner aus der Kampfzeit zu schützen, und diesen Gegnern ein Verlust ihrer Ansprüche nach gesundem Volksempfinden zugemutet werden kann. In allen Fällen, in denen das Gericht mutmaßlich der Einrede der Verjährung stattgeben würde oder diese nach dem vorliegenden Sachverhalt offenbar bereits eingetreten ist, soll dieser Umstand für die Beurteilung der Anwendung des Ausgleichsgesetzes berücksichtigt werden.

b) *Boykottfälle*. Die Wiedergutmachung reiner Boykottfälle muß der Partei überlassen bleiben. Es wird durchaus anerkannt, daß auch in diesen Fällen eine Entschädigung erwünscht sein kann, das A.G. kann aber mangels eines bürgerlichrechtlichen Anspruchs keine Anwendung finden. Es bestehen jedoch keine Bedenken, Boykottschäden innerhalb einer Ausgleichsentschädigung mit zu berücksichtigen, wenn einwandfrei feststeht, daß ein ursächlicher Zusammenhang dieser Schäden mit einem bürgerlich-rechtlichen Anspruch besteht, der nach den allgemeinen Richtlinien ausgleichsfähig ist. Die Frage, ob ein bürgerlich-rechtlicher Anspruch vorliegt, ist nach den Grundsätzen des BGB und der Rechtsprechung des Reichsgerichts zu beurteilen.

c) Die vorstehenden Grundsätze sind der Antwort an den Stellvertreter des Führers zu Grunde zu legen. Diese Antwort wird vor Abgang dem Reichsminister der Finanzen zur Einverständniserklärung übersandt⁷.

II. Fälle des 30. 6. 1934.⁸

Ministerialrat Dr. Gossel (RFin.Min.) regt an, zu gegebener Zeit durch die zuständige Stelle ermitteln zu lassen, ob die Rente in der bisher gewährten Höhe nach Lage des Falles überhaupt erforderlich ist. Staatssekretär Dr. Stuckart stellt eine Nachprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Rentempfänger, wie sie vor Eintritt des Schadensfalles bestanden haben, gelegentlich der erstmaligen Berichterstattung durch die Verwaltungsbehörden (10. 3. 1937) in Aussicht⁹.

III. Rückerstattung der vom Stellvertreter des Führers verauslagten Beträge.

Grundsätzlich wird hierzu festgestellt, daß dem Reichsführer SS seinerzeit zugesagt worden ist, die von ihm auf Grund des Ausgleichsgesetzes seit dem 1. 8. 1935 verauslagten Summen aus Reichsmitteln zurückzuerstatten¹⁰.

⁷ Ein entspr. Bescheid ging dem StdF durch Schreiben des RIM vom 16. 9. 1936 im Einverständnis mit dem RFM zu; R 2/11905; R 2/25045, Bl. 145–147.

⁸ Zur Abfindung der Hinterbliebenen und Angehörigen von Personen, die im Zuge der Niederschlagung des sog. „Röhm-Putsches“ erschossen worden oder zu Schaden gekommen waren, mit Hilfe des Ausgleichsverfahrens s. ARH II/1, Nr. 120 Ziff. IV; II/2, Nr. 221.

⁹ Am 11. 5. 1937 erfuhr Gossel durch telefon. Nachfrage im RIM, daß von den RegPräs. in keinem Fall eine Herabsetzung der Renten angeregt worden sei. Im übrigen hätten sie die wirtschaftl. Verhältnisse der Rentempfänger dauernd zu überwachen und im Falle erheb. Änderungen zu berichten; R 2/11905.

¹⁰ In einer Referentenbesprechung im RIM am 25. 3. 1936 war vereinbart worden, „daß das Reich die vom Reichsführer SS in der Zeit vom 1. August 1935 bis 30. April 1936 für Rentenzahlungen verauslagten Beträge jedenfalls in der Höhe erstatten wird, die

Min.Rat Dr. Gossel (RFin.Min.) erklärt hierzu, daß eine Erstattung des nunmehr angeforderten Gesamtbetrages¹¹ schon deshalb nicht in Frage komme, weil die durch den Stellvertreter des Führers bewirkten Zahlungen (Renten sowohl wie einmalige Beihilfen) ohne jede Einflußnahme der zuständigen Reichsstellen erfolgt seien. Um jedoch zeitraubende Nachprüfungen und Erörterungen zu vermeiden, sei er bereit, aus Billigkeitsgründen eine Pauschsumme – etwa die Hälfte des geforderten Betrages – als *endgültige Abfindung* in Aussicht zu stellen. Dieses Angebot soll die Grundlage zu Verhandlungen zwischen dem Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern und dem Stellvertreter des Führers bilden. Dessenungeachtet wird der Reichsfinanzminister das Schreiben des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern an ihn vom 9. 7. 1936¹² zunächst dahin beantworten, daß er die oben genannten Bedenken (mangelnder Einfluß der zuständigen Reichsstellen) geltend machen und eine peinliche Aussonderung derjenigen Auslagen verlangen müsse, die in die Rückforderungsliste aufgenommen worden seien, ohne daß sie mit dem A.G. in irgendwelchem Zusammenhang stünden¹³.

Schluß der Sitzung um 13 Uhr.

sich unter Zugrundelegung der vom Reichsminister des Innern endgültig festgesetzten Renten ergibt. Die Frage der Erstattung der etwa dann noch verbleibenden Differenz soll späterer Erörterung Vorbehalten bleiben“. Niederschrift: R 2/11905.

¹¹ Der Besprechung vom 25. 3. 1936 (o. Anm. 10) lag eine Forderung des StdF über 260 000 RM vor. Nach dortigen Angaben des SS-OFü. Breithaupt, der sämtl. Ausgleichsfälle zentral bearbeitete, waren von ihm bis zu diesem Zeitpunkt folg. Zahlungen geleistet worden: 76 000 RM einmalige Unterstützungen an Hinterbliebene, 221 000 RM laufende Rentenzahlungen bis 1. 3. 1936, 44 000 RM Entschädigungen für Verhaftungen usw., 5000 RM Familienunterstützungen, insges. also 346 000 RM. Da sich die Differenz nicht aufklären ließ, sollte der StdF um Spezialisierung seiner Forderung ersucht werden. Diese nicht ermittelt.

¹² Nicht ermittelt.

¹³ Ein Schreiben dieses Inhalts nicht nachgewiesen. – Das AusgleichsG wurde nach dem Anschluß Österreichs durch VO vom 21. 5. 1938 (RGBl. I S. 596) auch dort eingeführt und kam vorzugsweise alten Nationalsozialisten zugute, soweit sie für die Zeit der Illegalität eine wirtschaftl. Schädigung geltend machten. Auch im Sudetenland (VO vom 13. 2. 1939, RGBl. I S. 275) und später in den eingeglied. Ostgebieten (VO vom 22. 11. 1941, RGBl. I S. 721) kam das Gesetz entspr. zur Anwendung; R 2/11905. Noch im Okt. 1944 gab Hitler Anweisung, auch die Hinterbliebenen der nach dem Attentat vom 20. Juli zum Tode Verurteilten ebenfalls nach dem AusgleichsG zu behandeln, d. h. bei nachgewiesener Bedürftigkeit ihre Versorgung im Verwaltungswege sicherzustellen. Die Durchführung lag wiederum bei Breithaupt, der mittlerweile zum SS-Obergruppenführer avanciert war; hierzu Näheres in R 2/11906, unfol.

Zitierhinweis

Nr. 128 Kommissarische Besprechung im Reichsinnenministerium vom 18. August 1936, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d128>